



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI YANTO ALIAS JALAK**
2. Tempat lahir : Aek Ledong
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/16 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rawa Sari, Desa Rawasari, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penangguhan Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mangembang Pandiangan, SH,MH., Tanjaya Sidauruk, SH, Renhard M. Sinaga, SH dan Gokma Surya P. Pandiangan SH., Advokat dan pengacara pada Kantor Hukum "Pandiangan & Partners", yang beralamat di Jalan Siantar Parapat Km.5,5 Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Yanto Alias Jalak, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Yanto Alias Jalak dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange merk Chanel Paris.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg : PERK/207/RP.RAP/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Adi Yanto Alias Jalak, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Darul Aman, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Korban Supono sedang mengemudikan mobil milik Saksi Revina Hutapea, dan Saksi Revina Hutapea berada di mobil tersebut sebagai penumpang melintas di lahan sawit milik Saksi Revina Hutapea tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat yang bersamaan Terdakwa yang sedang berada di jalan tersebut menghentikan mobil yang dikendarai Saksi Korban dengan cara menghalangi mobil tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat tanaman keladi miliknya di sekitar lahan sawit tersebut rusak akibat terlindas mobil sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban dan Saksi Revina Hutapea. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang berada di kursi pengemudi mobil milik Saksi Revina Hutapea dan menanyakan kepada Saksi Korban dan Saksi Revina Hutapea "kenapa kau langgar tanamanku?" kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "itu jalanan kami", Terdakwa pun menjawab "itu jalanan umum", kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "ngapain kau urus tanaman orang, kau urus saja tanamanmu sendiri", Terdakwa pun emosi dan mengatakan "anjing kau, kontol kau" berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa menarik baju milik Saksi Korban hingga robek menggunakan tangan kiri dan mencekik Saksi Korban dengan tangan kanan. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam di leher kanan dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kulit tampak kemerahan;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RS Sri Pamela Membang Muda Nomor : RSSPMM/X/102/VI/2024 tanggal 07 Juni

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPONO pada tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil: Luka lebam di leher kanan panjang 9 cm, lebar 4 cm dan kulit tampak kemerahan (Terlampir dalam Berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Adi Yanto Alias Jalak, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Darul Aman, Desa Sukarama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Korban Supono sedang mengemudikan mobil milik Saksi Revina Hutapea, dan Saksi Revina Hutapea berada di mobil tersebut sebagai penumpang melintas di lahan sawit milik Saksi Revina Hutapea tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sukarama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat yang bersamaan Terdakwa yang sedang berada di jalan tersebut menghentikan mobil yang dikendarai Saksi Korban dengan cara menghalangi mobil tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat tanaman keladi miliknya di sekitar lahan sawit tersebut rusak akibat terlindas mobil sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban dan Saksi Revina Hutapea. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban yang sedang berada di kursi pengemudi mobil milik Saksi Revina Hutapea dan menanyakan kepada Saksi Korban dan Saksi Revina Hutapea "kenapa kau langgar tanamanku?" kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "itu jalanan kami" , Terdakwa pun menjawab " itu jalanan umum", kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "ngapain kau urus tanaman orang, kau urus saja



tanamanmu sendiri”, Terdakwa pun emosi dan mengatakan “ anjing kau, kontol kau” berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa menarik baju milik Saksi Korban hingga robek menggunakan tangan kiri dan mencekik Saksi Korban dengan tangan kanan. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam di leher kanan dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kulit tampak kemerahan;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RS Sri Pamela Membang Muda Nomor : RSSPMM/X/102/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SUPONO pada tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil: Luka lebam di leher kanan panjang 9 cm, lebar 4 cm dan kulit tampak kemerahan (Terlampir dalam Berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mencekik leher saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di lahan sawit milik saksi Refina Hutapea;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menarik kerah kaos saksi yang mana kukunya mengenai leher sehingga tergores serta mencekik leher saksi;

- Bahwa posisi saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi dalam keadaan duduk dalam mobil dan sedang menyetir, dan saling berhadapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi ada menabrak tanaman keladi milik Terdakwa, dan saksi merasa tidak ada menabrak tanaman keladi, sehingga Terdakwa memberhentikan mobil yang saksi bawa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Refina Hutapea sedang



menggunakan mobil dengan tujuan untuk pergi ke Ladang milik saksi Refina Hutapea, setibanya di lahan milik saksi Refina Hutapea, kami berpapasan dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan langsung menghadang kendaraan yang kami tumpangi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menemui saksi, yang saat itu sedang menyetir mobil, lalu saksi buka kaca dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa?”, lalu Terdakwa menarik baju yang saksi gunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga baju saksi robek pada bagian kera kaos saksi, sambil berkata “kenapa kau tabrak keladiku, kau ganti itu, denda itu”, saksi menjawab “aku gak ada nabrak itu”, lalu Terdakwa berkata “gak mungkin gak kau, karena di situ tapak mobil itu”, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi, lalu saksi Refina Hutapea yang berada di samping saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata “ngapain kau cekek dia, kau lepaskan itu”, selanjutnya Terdakwa memaki “jangan kau ikut campur kau, nanti kucekek juga, anjing kau, kontol kau, babi kau”, kemudian saksi Refina Hutapea menjawab “aku manusia bukan anjing”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kami, karena tidak terima atas kejadian tersebut keesokan harinya saksi melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut leher saksi merah dan perih akibat dari cekikan dan goresan kuku dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, aktifitas saksi sehari-hari terganggu karena pada saat menelan terasa sakit;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mencekik leher saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Refina Hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di lahan sawit milik saksi;



- Bahwa saksi melihat langsung, karena saksi berada di samping saksi korban Supono yang mana kami menggunakan mobil yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supono adalah dengan cara menarik kerah kaos saksi korban Supono yang mana kukunya mengenai leher sehingga tergores serta mencekik leher saksi korban Supono;
- Bahwa posisi saksi korban Supono pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supono adalah saksi korban Supono dalam keadaan duduk dalam mobil dan sedang menyetir, dan saling berhadapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi korban Supono ada menabrak tanaman keladi milik Terdakwa, dan saksi merasa tidak ada menabrak tanaman keladi, sehingga Terdakwa memberhentikan mobil yang saksi korban Supono bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama saksi korban Supono sedang menggunakan mobil milik saksi dengan tujuan untuk pergi ke Ladang milik saksi, setibanya di lahan milik saksi, kami berpapasan dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan langsung menghadang kendaraan yang kami tumpangi, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menemui saksi korban Supono, yang saat itu sedang menyetir mobil, lalu saksi korban Supono buka kaca dan menanyakan kepada Terdakwa "ada apa?", lalu Terdakwa menarik baju yang saksi korban Supono gunakan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga baju saksi korban Supono robek pada bagian kera kaos saksi korban Supono, sambil berkata "kenapa kau tabrak keladiku, kau ganti itu, denda itu", saksi korban Supono menjawab "aku gak ada nabrak itu", Terdakwa berkata "gak mungkin gak kau, karena di situ tapak mobil itu", selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono, lalu saksi yang berada di samping saksi korban Supono langsung menegur dengan berkata "apa apan itu, mau kau matikan itu", selanjutnya Terdakwa memaki "jangan kau ikut campur kau, nanti kucekek juga, anjing kau, kontol kau, babi kau" dikatakan secara berulang-ulang, kemudian saksi menjawab "aku manusia, bukan anjing", setelah itu Terdakwa bergerak menuju ke arah saksi dan saksi berkata "udah kuvidiokan kau", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kami,



karena tidak terima atas kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban Supono melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut leher saksi korban Supono merah dan perih akibat dari cekikan dan goresan kuku dari Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, aktifitas saksi korban Supono sehari-hari terganggu karena pada saat menelan terasa sakit;
- Bahwa antara saksi korban Supono dan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mencekik leher saksi korban Supono;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Nuraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di lahan sawit milik saksi Refina Hutapea;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu sedang bekerja di rumah atau pondok di ladang tersebut, dan saat itu sedang berada di halaman pondok tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Supono, yang merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang merupakan satu kampung saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bekerja untuk membersihkan pondok atau gubuk di ladang milik saksi Refina Hutapea, kemudian sekitar pukul 09.45 Wib saksi melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor dengan membawa makanan, karena Terdakwa membuka warung nasi di dekat gubuk atau pondok tempat saksi bekerja, tidak lama kemudian saksi melihat mobil milik saksi Refina Hutapea melintas dari depan gubuk atau pondok, dan tidak jauh mobil tersebut melintas saksi ada mendengar ada nya keributan, dan saksi ada mendengar suara orang yang berteriak sambil marah dengan kata-kata yang saksi dengar



“anjing kau, kontol kau”, dan saksi mendengar bahwa suara tersebut adalah suara Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melintas di depan pondok tempat saksi bekerja, lalu saksi menegur Terdakwa “ngeri kali kalo marah ya”, namun Terdakwa hanya melihat saksi saja;

- Bahwa antara saksi korban Supono dan Terdakwa belum ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mencekik leher korban Supono;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan, dan terdakwa hanya menarik baju dari saksi korban Supono, dan sempat memaki dengan berkata “anjing kau, kontol kau” dan Terdakwa mengucapkannya berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa menarik baju dari saksi korban Supono dan memaki-maki tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarama Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di ladang milik saksi Refina Hutapea;
- Bahwa alasan Terdakwa menarik kaos dari saksi korban Supono karena untuk menunjukkan bahwa saksi korban Supono ada menabrak pohon keladi yang Terdakwa tanam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa pergi mengantarkan es untuk pembeli, lalu Terdakwa melintas dari jalan tempat Terdakwa menanam keladi, Terdakwa melihat tanaman keladi Terdakwa tumbang, lalu Terdakwa sempat berhenti untuk melakukan pengecekan, dan Terdakwa melihat ada bekas ban mobil, dan setahu Terdakwa bahwa ban tersebut adalah ban mobil milik saksi Refina Hutapea, namun Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut, dan yang biasanya melintas di jalan tersebut hanya mobil milik saksi Refina Hutapea, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan es pesanan pembeli, setelah Terdakwa mengantarkan pesanan pembeli, Terdakwa pulang ke rumah dan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan mobil yang ditumpangi oleh saksi korban Supono dan saksi Refina Hutapea, kemudian Terdakwa mempalangkan sepeda motor di depan mobil tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa menjumpai saksi korban Supono di pintu masuk supir mobil, setelah itu



saksi korban Supono menurunkan kaca mobil, lalu Terdakwa bertanya “kenapa kau langgar tanamanku?”, lalu saksi Refina Hutapea “itu jalan kami”, Terdakwa berkata “itu jalan masyarakat bukan jalan umum”, saksi Refina Hutapea “itu jalan GS”, dengan maksud bahwa GS adalah Ganda Sormin yang merupakan suami dari saksi Refina Hutapea, lalu Terdakwa berkata “ngapainlah kau ngurusin tanaman orang, kau urusin tanamanmu sendiri yang somak ini”, lalu Terdakwa memaki saksi Refina Hutapea dengan berkata “anjing kau, kontol kau” dengan berkali-kali, lalu saksi Refina Hutapea membalas dengan ucapan makian yang Terdakwa sebutkan tadi, lalu Terdakwa menarik kaos dari saksi korban Supono untuk menunjukkan pohon keladi yang ditabrak, namun karena saksi Refina Hutapea menahan saksi korban Supono sehingga kaos tersebut robek, lalu Terdakwa melepaskan pegangan tangan Terdakwa dari kaos saksi korban Supono, lalu saksi Refina Hutapea sempat menyebutkan bahwa saksi Refina Hutapea ada merekam, lalu Terdakwa pergi dan berjalan dari pinggir yang tepatnya di sebelah kiri mobil yang mana tempat saksi Refina Hutapea duduk;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Supono dan saksi Refina Hutapea, yang mana saksi korban Supono merupakan satu kampung dengan Terdakwa sedangkan saksi Refina Hutapea adalah pemilik ladang di dekat rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak hubungan keluarga dengan keduanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Khairuddin Nainggolan, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sukarame ;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Supono dan Terdakwa yang merupakan warga saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada pertengkaran/masalah antara saksi korban Supono dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada memediasi saksi korban Supono dan Terdakwa namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada cekikan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan terkait kronologis seusai dengan BAP di dalam berkas perkara;



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Supono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi Rahmat Saleh, setelah di sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Sukarame;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Supono dan Terdakwa yang merupakan warga saksi;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada saksi ada pertengkaran/masalah antara saksi korban Supono dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada memediasi saksi korban Supono dan Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada tanaman keladi di kebun saksi Refina Hutapea;
- Bahwa tahun lalu bukan tanaman keladi tapi rumput untuk ternak;
- Bahwa Terdakwa menceritakan terkait kronologis sesuai dengan BAP di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Supono;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju kaos warna orange merek Chanel Paris;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

Visum Et Repertum dari RS Sri Pamela Membang Muda Nomor : RSSPMM/X/102/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Supono pada tanggal 07 Juni 2024 dengan hasil: Luka lebam di leher kanan panjang 9 cm, lebar 4 cm dan kulit tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di ladang milik saksi Refina Hutapea Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono;



- Bahwa alasan Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono karena menabrak pohon keladi yang Terdakwa tanam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Korban Supono sedang mengemudikan mobil milik Saksi Refina Hutapea, dan Saksi Revina Hutapea berada di mobil tersebut sebagai penumpang melintas di lahan sawit milik Saksi Refina Hutapea tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sukarama, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat yang bersamaan Terdakwa yang sedang berada di jalan tersebut menghentikan mobil yang dikendarai Saksi Korban Supono dengan cara menghalangi mobil tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat tanaman keladi miliknya di sekitar lahan sawit tersebut rusak akibat terlindas mobil sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban Supono dan Saksi Refina Hutapea. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban Supono yang sedang berada di kursi pengemudi mobil milik Saksi Refina Hutapea dan menanyakan kepada Saksi Korban Supono "kenapa kau langgar tanamanku?" kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "itu jalanan kami" , Terdakwa menjawab " itu jalanan umum", kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "ngapain kau urus tanaman orang, kau urus saja tanamanmu sendiri", kemudian Terdakwa emosi dan mengatakan " anjing kau, kontol kau" berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa menarik baju milik Saksi Korban Supono hingga robek menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mencekik Saksi Korban Supono dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergerak menuju ke arah saksi Refina Hutapea dan saksi Refina Hutapea berkata "udah kuvidiokan kau", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Supono dan saksi Refina Hutapea, karena tidak terima atas kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban Supono melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Supono mengalami luka lebam di leher kanan dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kulit tampak kemerahan sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Sri Pamela Membang Muda Nomor : RSSPMM/X/102/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Adi Yanto Alias Jalak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn Darul Aman Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura tepatnya di ladang milik saksi Refina Hutapea Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono dimana alasan Terdakwa mencekik leher saksi korban Supono saksi korban Supono karena untuk menunjukkan bahwa saksi korban Supono ada menabrak pohon keladi yang Terdakwa tanam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Korban Supono sedang mengemudikan mobil milik Saksi Refina Hutapea, dan Saksi Revina Hutapea berada di mobil tersebut sebagai penumpang melintas di lahan sawit milik Saksi Refina Hutapea tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada saat yang bersamaan Terdakwa yang sedang berada di jalan tersebut menghentikan mobil yang dikendarai Saksi Korban Supono dengan cara menghalangi mobil tersebut dikarenakan Terdakwa sebelumnya melihat tanaman keladi miliknya di sekitar lahan sawit tersebut rusak akibat terlindas mobil sehingga Terdakwa emosi kepada Saksi Korban Supono dan Saksi Refina Hutapea. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban Supono yang sedang berada di kursi pengemudi mobil milik Saksi Refina Hutapea dan menanyakan kepada Saksi Korban Supono "kenapa kau langgar tanamanku?" kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "itu jalanan kami" , Terdakwa menjawab " itu jalanan umum", kemudian Saksi Refina Hutapea menjawab "ngapain kau urus



tanaman orang, kau urus saja tanamanmu sendiri”, kemudian Terdakwa emosi dan mengatakan “ anjing kau, kontol kau” berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa menarik baju milik Saksi Korban Supono hingga robek menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mencekik Saksi Korban Supono dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergerak menuju ke arah saksi Refina Hutapea dan saksi Refina Hutapea berkata “udah kuvidiokan kau”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Supono dan saksi Refina Hutapea, karena tidak terima atas kejadian tersebut keesokan harinya saksi korban Supono melaporkannya ke Polsek Kualuh Hulu guna diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban Supono mengalami luka lebam di leher kanan dengan panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan kulit tampak kemerahan sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Sri Pamela Membang Muda Nomor : RSSPMM/X/102/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap Saksi korban Supono adalah dengan sengaja untuk melampiaskan emosi kepada Saksi korban Supono karena menurut Terdakwa saksi korban Supono ada menabrak pohon keladi yang Terdakwa tanam dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut sebab masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah keterangan saksi korban Supono, saksi Refina Hutapea, dan saksi Nuraini yang pada pokoknya Terdakwa tidak ada mencekik leher saksi korban Supono. Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bantahan yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna orange merek Chanel Paris dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Yanto Alias Jalak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 684/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange merek Chanel Paris;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.